

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3804/2532

กองทัพบก
นาย เกียรติศักดิ์ พฤติธัญกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304, มาตรา 1306

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องอ้างสิทธิของโจทก์ว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินของกรมชลประทานเขตกันน้ำเค็ม ชายทะเลฝั่งใต้ โดยได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานให้ใช้ที่ดินดังกล่าวในกิจการที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของกรมชลประทาน ทหารบก จำเลยเช่าที่ดินบางส่วนซึ่งอยู่ในความครอบครองดังกล่าว ต่อมากรมชลประทานทหารบกมีหนังสือบอกเลิกการเช่าให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป จำเลยไม่ยอมออกไปภายในกำหนดขอให้ศาลบังคับขับไล่จำเลย แม้จะไม่ระบุว่าที่ดินที่เช่ามีเขตติดต่ออะไร กำหนดเวลาเช่านานเท่าใด และไม่แนบหลักฐานทางทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินพิพาทมาท้ายฟ้อง ก็ไม่ทำให้ฟ้องของโจทก์ซึ่งแจ้งชัดอยู่แล้วเป็นฟ้องเคลือบคลุมที่ดินพิพาทแม้จะไม่มีโฉนด แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของกรมชลประทานเขตกันน้ำเค็ม ชายทะเล จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 เมื่อโจทก์ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินพิพาทจากกรมชลประทานฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท การที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยแย่งการครอบครองจากโจทก์เมื่อโจทก์ไม่ฟ้องคดีภายใน 1 ปี จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ถือได้ว่าเป็นการยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1306

โจทก์ฟ้องว่ากรมชลประทานทหารบกเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาบริหารของโจทก์ และเป็นผู้ครอบครองที่ดินของกรมชลประทานเขตกันน้ำเค็มชายทะเลฝั่งทิศใต้ด้านทะเลระหว่างกม. 36x320 ถึงกม. 36x060 รวมเนื้อที่ 49 ไร่ 3 งาน 1.35 ตารางวาตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยกรมชลประทานอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวในกิจการที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของกรมชลประทานทหารบก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2521 จำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนซึ่งอยู่ในความครอบครองของโจทก์ดังกล่าวจำนวนเนื้อที่ 50 ไร่ ถ้ากรมชลประทานทหารบกต้องการที่ดินดังกล่าวคืนเมื่อใดให้แจ้งให้จำเลยทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองเดือน จำเลยจะคืนให้โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น จำเลยได้เข้าทำนาทุ่งในที่ดินที่จำเลยเช่าจากกรมชลประทานทหารบกดังกล่าวตั้งแต่วันทำสัญญา ต่อมากรมชลประทานทหารบกมีความประสงค์ที่จะใช้ที่ดินดังกล่าวจึงได้มอบอำนาจให้พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการมีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และจัดทำที่ดินที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดิมภายในกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา จำเลยได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว พร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง กับให้จำเลยส่งมอบที่ดินดังกล่าวคืนแก่โจทก์ ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวนั้นต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ นับแต่วันฟ้องในอัตราเดือนละ 7,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีต่อไปทุกเดือน จนกว่าจำเลยจะส่งมอบที่ดินดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ จำเลยให้การว่า กรมชลประทานทหารบกที่โจทก์อ้างว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินของกรมชลประทานเขตกันน้ำเค็มชายทะเลฝั่งทิศใต้ด้านชายทะเล รวมเนื้อที่ 89 ไร่ 3 งาน 1.35 ตารางวา นั้น

ความจริงแล้วกรมชลประทานมิได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวในกิจการที่เกี่ยวกับ
ภาระหน้าที่ของกรมชลประทานทหารบกแต่อย่างใด จำเลยไม่เคยทำสัญญาเช่าที่ดินลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2526 จำนวนเนื้อที่ 50 ไร่ กับโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะ
โจทก์มิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามฟ้อง ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมกล่าวคือ
ฟ้องของโจทก์ที่ว่าเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2526 จำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินบางส่วน
ซึ่งอยู่ในความครอบครองของโจทก์จำนวนเนื้อที่ 50 ไร่ โดยให้ค่าเช่าเป็นเงิน 4,000
บาท ต่อปีโดยมิได้กล่าวว่าได้ทำสัญญาเช่าตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไร กำหนดเวลาการเช่า
ก็มิได้กำหนดไว้ โฉนดเลขที่ดินที่เท่าไร และระยะเวลาสิ้นสุดการเช่าเมื่อใด ก็มิได้
แสดงโดยแจ้งชัดไว้ในคำฟ้อง ทำให้จำเลยหลงข้อต่อสู้ เพราะมิได้แสดงข้อเท็จจริง
อันเป็นข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น เพราะโจทก์มิได้แนบเอกสารท้าย
ฟ้องหมายเลข 2 มาในสำเนาคำฟ้องที่ส่งให้แก่จำเลยแต่อย่างใด และอีกประการหนึ่ง
ตามฟ้องของโจทก์ที่กล่าวว่าจำเลยได้รับหนังสือยกเลิกสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2525 แต่จำเลยเพิกเฉยไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปภายในกำหนดเวลา
และยังคงทำนาทุ่งอยู่ในที่ดินที่เช่าตลอดมา ซึ่งข้อความตามฟ้องของโจทก์ในตอนต้น
และตอนต่อมาขัดต่อความเป็นจริง เพราะโจทก์อ้างว่าได้บอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2525 ก่อนที่จะทำสัญญาเช่าซึ่งทำวันที่ 3 สิงหาคม 2526 จึงเป็น
ไปไม่ได้ ฟ้องของโจทก์ที่กล่าวว่าได้มอบอำนาจให้พนักงานอัยการจังหวัด
สมุทรปราการมีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าไปยังจำเลย ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
และจัดทำที่ดินที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดิมภายในกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือ
บอกเลิกสัญญา โดยอ้างว่าจำเลยได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2525 นั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด จำเลยขอปฏิเสธว่าไม่เคยได้รับ
หนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าว และโจทก์ก็มิได้แนบหลักฐานที่แสดงว่าจำเลยได้
รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 มากับสำเนาคำฟ้องที่ส่งให้
แก่จำเลยแต่อย่างใด ฉะนั้น จำเลยก็มิได้ได้รับคำบอกกล่าวเลิกสัญญาจากโจทก์ อัน

จะทำให้โจทก์มีอำนาจฟ้องโดยชอบ ตามที่โจทก์ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าต่อจำเลย เมื่อที่ดินพิพาทตามฟ้องมีเพียง ส.ค.1 เมื่อเลิกสัญญาต่อกันแล้ว จำเลยย่อมไม่มีสิทธิอยู่ในที่ดินอีกต่อไป โจทก์นำคดีมาฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่วันเลิกสัญญาฟ้องของโจทก์จึงขาดอายุความ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้องโจทก์ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินและรถยนต์สิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่พิพาท แล้วส่งมอบที่ดินพิพาทคืนแก่โจทก์ห้ามจำเลยและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพิพาทต่อไป ให้จำเลยชำระค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 1,000 บาท นับแต่ฟ้อง (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2527) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีทุกเดือนเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะส่งมอบที่ดินพิพาทคืนแก่โจทก์จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของกรมชลประทานที่อนุญาตให้กรมชลประทานทหารบกใช้เป็นที่พักปลูกสร้างอาคารสถานพักพื่นและพักผ่อน มาตั้งแต่ปี 2514 ปรากฏตามหนังสืออนุญาตให้กรมชลประทานทหารบกใช้ที่ดินของกรมชลประทานเขตกันน้ำเค็มชายทะเล เพื่อปลูกสร้างอาคารสถานพักพื่นและพักผ่อนของกรมชลประทานทหารบก เอกสารหมาย จ.1 เมื่อครบกำหนด 5 ปี แล้ว พันเอกอำนาจพุกประยูร ผู้อำนวยการสถานพักพื่นและพักผ่อนกรมชลประทานทหารบกบางปู ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินดังกล่าวต่ออีก กรมชลประทานก็อนุญาตตามหนังสืออนุญาตให้กรมชลประทานทหารบกใช้ที่ดินของกรมชลประทานเขตกันน้ำเค็มชายทะเล เพื่อปลูกสร้างอาคารสถานพักพื่นและพักผ่อนของกรมชลประทานทหารบก ฉบับที่ 2 เอกสารหมาย จ.2 ในปี 2521 จำเลยได้เช่าที่ดินพิพาทเนื้อที่ 50 ไร่ ยอมให้ค่าบริการปีละ 4,000 บาทต่อกรมชลประทานทหารบกและตกลงว่าหากทางราชการต้องการใช้ที่ดินพิพาทเมื่อใดต้องแจ้งให้จำเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองเดือน ตามบันทึกข้อตกลงในการใช้พื้นที่ทำวังกุ่ม เอกสารหมาย จ.3 ที่จำเลยทำไว้กับพันเอกอำนาจ ต่อมาปี 2524 ทางราชการ

กองทัพบกได้แจ้งให้กรมพลธิการทหารบกทราบว่า ต้องการใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานให้ทหารตำรวจและพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบมาฝึกหัดทำนาทุ่งเพื่อเป็นอาชีพต่อไป พันเอกวินิจ เลาหวนิชซึ่งเป็นนายทหารพระธรรมนูญทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของกรมพลธิการทหารบกได้สั่งให้บุคคลไปแจ้งให้จำเลยทราบว่า จะเอาที่ดินพิพาทคืน แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตาม พันเอกวินิจจึงทำรายงานเสนอให้กองทัพบกส่งเรื่องไปให้พนักงานอัยการดำเนินการให้ และในปี 2524 นั้นเองทางกรมพลธิการทหารบกก็ได้ยื่นเรื่องราวขอต่ออายุหนังสืออนุญาตต่อกรมชลประทานอีก อธิบดีกรมชลประทานได้มอบอำนาจให้นายปัญญา ประคองศิลป์ นายช่างหัวหน้าโครงการชลประทานคลองด่านเป็นผู้อนุญาตให้กรมพลธิการทหารบกใช้ที่ดินนั้นแทนปรากฏตามหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเอกสารหมายเลข 5 และต่อมาในเดือนมิถุนายน 2525 นายณัฐจักร บัทมสิงห์ ณ อยุธยา พนักงานอัยการซึ่งได้รับเรื่องจากกองทัพบกได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยออกจากที่ดินพิพาทภายในกำหนด 2 เดือนไปยังจำเลย โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับและได้รับใบตอบรับกลับคืนมาโดยมีนายปิ่น งามสุวรรณ ลงชื่อเป็นผู้รับหนังสือดังกล่าว และในเดือนสิงหาคม 2525 นายณัฐจักรได้ส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังจำเลยโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับอีกแต่ในครั้งนี้น้ำหนังสือดังกล่าวส่งกลับคืนมาโดยในใบตอบรับระบุว่าไม่มีผู้ใดยอมรับ และหลังจากนั้นจำเลยก็ยังไม่ยอมออกจากที่ดินพิพาทโจทก์จึงฟ้องขับไล่จำเลย คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาวินิจฉัยข้อแรกมีว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะโจทก์ไม่ระบุว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินประเภทใด จำเลยเข้าตรงส่วนไหน ทิศเหนือทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จดอะไร ทั้งไม่ได้ระบุว่ามีการหนดระยะเวลาเข้านานเท่าไร โจทก์ไม่ได้แนบหลักฐานทางทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินพิพาทและสำเนาสัญญาเช่าดังกล่าวมาท้ายฟ้องด้วยทำให้

จำเลยไม่สามารถเข้าใจคำฟ้องเป็นเหตุให้จำเลยต่อสู้คดีอย่างผิดพลาด ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ได้กล่าวอ้างถึงสิทธิของโจทก์ว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินของกรมชลประทานเขต กั้นน้ำเค็ม ชายทะเลฝั่งทิศใต้รวมเนื้อที่ 89 ไร่ 3 งาน 1.35 ตารางวา ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับอนุญาตจาก กรมชลประทานให้ใช้ที่ดินดังกล่าวในกิจการที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของกรมชลประทาน ทหารบก จำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนซึ่งอยู่ในความครอบครองดังกล่าวของ โจทก์ เนื้อที่ 50 ไร่ โดยให้ค่าเช่าเป็นเงิน 4,000 บาท ต่อปี ถ้ากรมชลประทานทหาร บกต้องการที่ดินดังกล่าวคืนเมื่อใด ให้แจ้งให้จำเลยทราบล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า 2 เดือน ต่อมากรมชลประทานทหารบกมีความประสงค์จะใช้ที่ดินพิพาทจึงมีหนังสือบอก เลิกการเช่าให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจำเลยไม่ยอมออกไปภายในกำหนด จึงขอให้ศาลบังคับขับไล่จำเลยศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ได้แสดงสิทธิของโจทก์ที่อาศัย เป็นหลักแห่งข้อหาและบรรยายฟ้องโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา รวมทั้งคำขอ บังคับดังกล่าวด้วย แม้โจทก์จะไม่ระบุว่า ที่ดินที่เช่ามีเขตติดต่อกับอะไร มีกำหนดเวลา การเช่านานเท่าใด และไม่ได้แนบหลักฐานทางทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินพิพาทมาท้าย ฟ้อง ก็ไม่ทำให้ฟ้องโจทก์ซึ่งแจ้งชัดอยู่แล้วเป็นฟ้องเคลือบคลุม เพราะรายละเอียด ตามที่จำเลยฎีกาเป็นเรื่องที่โจทก์นำสืบได้ในชั้นพิจารณาคดี นอกจากนี้จำเลยให้การ ยอมรับแล้วว่าได้เช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์ตามหนังสือข้อตกลงในการใช้พื้นที่ทำวังกุง เอกสารหมายเลข จ.3 ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดิน ไม่มีโฉนด โจทก์ได้มีหนังสือบอกเลิกการเช่ามายังจำเลยตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2525 จำเลยยังไม่ยอมขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทจนถึงวันฟ้อง เป็นเวลาเกิน 1 ปี จำเลยคงครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมาจึงต้องสันนิษฐานว่าจำเลย ยึดถือเพื่อตนเป็นการแย่งการครอบครองจากโจทก์ เมื่อโจทก์ไม่ฟ้องคดีภายใน 1 ปี โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง เห็นว่า แม้ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินไม่มีโฉนด แต่ก็ปรากฏว่าที่ดิน

พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของกรมชลประทานเขตกันน้ำเค็ม ชายทะเล จึงเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 เมื่อ
โจทก์ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินพิพาทจากกรมชลประทานฟ้องขับไล่จำเลยออกจาก
ที่ดินพิพาท ฎีกาของจำเลยดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นการยกอายุความขึ้นต่อสู้กับ
แผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1306 ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมิทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>